

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 335

El día viernes 13 de diciembre de 2019, siendo las 10:15 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

CEPIA: Ana Margonari y Elizabeth Zuzaya

Colegio de Ingenieros Civiles: Ramiro Castillo.

Colegio de Arquitectos: Marcelo Celoira.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Ausente con aviso por viaje.

Concejo de Representantes: Concejal en representación de la mayoría, Leonardo Villalobos. Daniel Ribetti, concejal en representación de las minorías unificadas.

Departamento Ejecutivo Municipal: Mónica Martínez, Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable; Liliana Bina, Directora de Infraestructura Urbana; Sergio Reina, Director de Obras Privadas.

Unidad Técnica: Jorge Lassaga, concejal integrante de la unidad técnica. Nazareth Paz Margonari.

Visitantes: Eduardo Benavidez.

Secretarias: Virginia Donato y Miriam Birchmeyer.

Orden del día

- Consideración del Acta N° 333 y N° 334
- Proyecto modificación de la Ord. N°4021: porcentaje de oficinas
- Proyecto de modificación de la Ord. 4021: cocheras.
- Proyecto de modificación de la Ord. N° 4021: escalonamiento entre edificios, preexistentes de mayor altura. (Enrasamiento)

Por ausencia con aviso de la vicepresidente, preside la reunión la arquitecta Ana Margonari.

En primer lugar dan lectura y aprobación de las actas anteriores.

Marcelo Celoira plantea la posición del Colegio de Arquitectos respecto al porcentaje de oficinas. Dice que no se debe quitar el incentivo al desarrollista, porque es quien le “da de comer” a los profesionales y a 400 ítems, que indirectamente se vuelcan en la ciudad. Asegura que actualmente lo que cambió la imagen de la ciudad fueron los nuevos desarrollos, por lo tanto reglamentarlos y guiarlos sería lo adecuado. Creen que la exigencia de departamentos de tres dormitorios esto impulsa una anomalía dentro del cumplimiento de la norma. El ejemplo que deberían tomar los legisladores es de la zona R4, en la que se quitaron los porcentajes de uno, dos y tres dormitorios, allí podrán ver que ya no se hacen oficinas. Están convencidos de que el problema va a subsistir en las áreas centrales (AC).

Liliana Bina plantea que si nos los pueden vender, que no hagan los de tres dormitorios, pero pierden el beneficio. Y para la ciudad son menos unidades.

Celoira responde que eso sería reducir el FOS y FOT en un 20 por ciento. Y agrega que los precios en el mercado inmobiliario están regulados por una estructura de costos que son inamovibles. Siempre se calculó en 700 dólares el metro cuadrado de una construcción básica, más un 20 por ciento del costo de la tierra. Eso da como resultado unos 900 dólares de costo y el precio de venta no llega al 30 por ciento de rentabilidad. Cualquier emprendimiento que no cumpla con ese 30 por ciento, no es viable. Si a eso se le suma un 20 por ciento de unidades de tres dormitorios que no se las pueden vender a nadie, baja la rentabilidad aún más, lo que significa que van a comenzar a bajar la calidad por algún otro lado. El que construye le va a buscar la

vuelta, como lo hicieron con las oficinas. Y si un profesional no le da esa respuesta, van a buscar a otro que sí lo haga.

Ramiro Castillo no acuerda con debatir sobre departamentos de tres dormitorios, se están mezclando las cosas. Expresa que ahora están tratando el tema de los edificios de oficinas con cocheras. El desarrollista también quiere los departamentos de dos dormitorios, los de tres dormitorios no son la causa por la que se hacen edificios completos de oficinas. Tienen que analizar qué van a hacer con las cocheras en estas situaciones, sería correcto plantear una cochera por oficina. Les parece adecuado de que en el caso de planta libre se exija una cochera cada 50 metros. Pero también cree que deberían ir un poco más allá, por ejemplo, en los locales comerciales que no está regulada la superficie, también deberían pedir cocheras. Observa que siempre están buscando mejorar el código para evitar a los que le buscan la vuelta a la normativa y todos coinciden con que falta control. Es hora de empezar, se necesitan más controles y un protocolo a seguir. Debaten.

Liliana Bina acuerda y expresa que es necesario aplicar más el artículo 8º, en Obras Privadas.

Desde el Colegio de Arquitectos acuerdan con que las oficinas tengan cocheras y con que haya más controles. Comentan que deberían hacerse más inspecciones para que luego no cambien el uso: por ejemplo a la altura de capa aisladora, en el final de obra y más adelante, para evitar el cambio de uso.

Ramiro Castillo plantea la postura del Colegio de Ingenieros: que los locales comerciales entren en la regulación de oficinas y que también se les exija cocheras.

Liliana Bina manifiesta que pensando en los que especulan, pueden llegar a perjudicar al resto, por ello es necesario analizar bien el tema de los locales. No acuerda con el Colegio de Arquitectos en que el porcentaje de departamentos de tres dormitorios es el origen de todos los males, sino más bien que el problema es la especulación desmedida. Tampoco acuerda en ponerse en defensores de los desarrollistas porque ellos le “dan de comer a 400 ítems”. Quiere dejar sentado que está totalmente en contra de esa visión que trae en forma recurrente el Colegio de Arquitectos, que defienden un modelo productivo que solo incentiva la construcción, actualmente considerada una industria extractivista como la minería. Y agrega que hay otras posibilidades y actividades económicas.

Mónica Martínez expresa que en las profesiones relacionadas a la construcción existen otras unidades económicas que no son solo los departamentos, las residencias y desarrollos inmobiliarios.

Ramiro Castillo expresa que si se comenzaran a restaurar y mejorar edificios en cuanto a eficiencia energética, habría mucho trabajo para el rubro de la construcción. Liliana Bina considera que los profesionales pueden convertirse, hay otras ramas de la arquitectura y la construcción más amigables con el ambiente.

Marcelo Celoir acuerda con incentivar ese tipo de construcción sustentable. Considera que deberían beneficiar o premiar a los que hacen las cosas bien, para que les convenga hacerlo bien. Debaten sobre las plusvalías y los costos de la construcción, que están cada vez más elevados. Los arquitectos proponen que se incentive con menos FOS, que no sea obligatorio porque encarece la construcción. Debaten.

Liliana Bina plantea que están hablando de rentabilidad en primer lugar, pero también deberían tener en cuenta la calidad de vida, la calidad urbana, ambiental y la sustentabilidad. No deben perder de vista lo que quieren para la ciudad, la identidad y perfil. Y agrega que no se puede exprimir el código hasta que diga lo que ellos quieren. Expresa que deberían aprender del “ladrillazo español”, que tuvo que implosionar edificios en la costa.

Ramiro Castillo, opina que este debate es obsoleto, es necesario que el desarrollista se actualice, tenemos que mejorar y regular en pos de la calidad ambiental de la ciudad. Legislar y obligar en torno a la eficiencia energética, las terrazas verdes, etc. Es necesario preservar Villa Carlos Paz, para ser una ciudad ejemplo a nivel nacional, como lo es Rosario.

Mónica Martínez acuerda totalmente, plantea que desde la formación en la facultad y el ejercicio profesional hay que aggiornarse. El desarrollista debe pensar nuevas formas de construcción. También es necesario el debate en los ámbitos académicos y en los colegios profesionales. Para Villa Carlos Paz es importante analizar cuál es su base económica y la condición ambiental tan vulnerable.

Ramiro Castillo señala que si van a pensar en hacer bicisendas, deben pensar en lugares para estacionar las bicicletas, se podría generar ese espacio en los nuevos edificios, de manera segura y para incentivar el uso. Debaten.

Mónica Martínez, agrega que también deben pensar los espacios para los contenedores de basura. Especialmente en las nuevas urbanizaciones.

Marcelo Celoir, expresa que lo dejaron pensando que están sentando la idea de “construcción cero”. Plantea que tienen un nuevo ejido para hacer suburbios hermosos y la gente busca el centro, que es el área más cotizada. “No tapemos la nariz y la boca, dejemos respirar”, expresa. Y agrega: “Estamos en una ciudad turística, y el turismo vive de la gente que nos visita, necesitamos infraestructura en el centro”. “El desarrollista existe y quiere ganar plata, tenemos que mostrarle la zanahoria”.

Mónica Martínez le responde que deben ofrecer otras alternativas a los que quieran invertir.

Daniel Ribetti señala que no están hablando de “construcción cero”, pero no pueden ir corriendo tras el mercado, deben pensar en una visión más amplia y global, pueden otro modelo de ciudad. Si hacen el ejercicio hipotético de que los desarrollistas hagan lo que quieran, ¿con qué se encontraríamos en los próximos 20 años? Indica que actualmente las cabañas actualmente están desocupadas o habitadas en forma permanente.

Debaten sobre modelos de ciudad, barrios despoblados y la gente que se va a vivir al country. Se refieren al crecimiento de la ciudad y desarrollo económico. Liliana Bina opina que los edificios nos están destruyendo la calidad ambiental y la base económica local. Y agrega que si se hiciera una consulta popular, la gente elegiría PB y primer piso, no edificios en altura.

Ramiro Castillo plantea que deben tener una visión de las economías regionales en el desarrollo de la ciudad. Pensar en los que viven en Carlos Paz, plantea que podrían hacer un relevamiento de los que compran esos departamentos de dos y tres dormitorios y qué pasa con el habitante permanente. Se pregunta a quién favorecen esos capitales, los edificios, los nuevos inversores son de afuera y se lo venden a los de afuera. No favorecen a la economía local.

Liliana Bina manifiesta que esos departamentos se venden en pozo a los sojeros, que compran sin mirar. Y señala que vivimos en un país que las plusvalías no están orientadas a la generación de riqueza genuina. Es difícil desde lo local cambiar ese modelo nacional. Cree que es necesario pensar en el turismo ambiental, arqueológico, de calidad, que nos de muchas posibilidades. No podemos seguir pensando en el “ladrillazo”.

Marcelo Celoir propone como opción liberar la presión en el AC y los barrios para proteger el nuevo ejido. Pueden hacer una propuesta en el ejido nuevo de lotes de 3000 metros, con quintas.

Liliana Bina no acuerda hablar del nuevo ejido y viejo ejido. No acuerda con sobrecargar la ciudad. Tenemos un solo ejido y debemos planificarlo entero. Carla Livelli señala que los departamentos también están perjudicando a los pequeños hoteleros. Se genera una competencia desleal. Es importante tener en cuenta la economía local tratando de preservarla. Comenta que están trabajando en una ordenanza en ese sentido, pero que la oposición no acompañó.

Daniel Ribetti responde que la oposición no acompañó la creación de una comisión de control, porque eso debería estar haciéndolo el Ejecutivo. Explica que era crear una ordenanza para que se cumpla otra ordenanza. Los controles son necesarios y deben hacerse. Se pregunta qué modelo de ciudad quieren, qué les queremos dejar

a nuestros hijos, es necesario pensar en cuál sería el escenario en los próximos 30 o 40 años. Dice que hay que pensar el cambio en el modelo productivo, si desaparecen pequeños hoteles, es una estafa para esa gente. Son necesarias ordenanzas para combinar desarrollo económico y desarrollo social con el ambiente. Tener en cuenta todas las aristas como proponen los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Y agrega que al desarrollista no hay que cuidarlo como plantean los arquitectos, más bien hay que pensar porqué los desarrollistas no intervienen en vivienda social. No tenemos que defender solo esos intereses. Tenemos un pueblo, una historia, un futuro (...)

Jorge Lassaga vuelve sobre el punto que estaban tratando, expresa que acuerda con que las oficinas sean computadas como departamentos de un dormitorio. No así los locales. Cree que deben hacer hincapié en la necesidad del control y eso le corresponde al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM). No se pueden delegar esas tareas al Concejo de Representantes, por eso no acompañaron la ordenanza. Y manifiesta que a los habitantes de Villa Carlos Paz les duele cuando demuelen una casa antigua para construir 40 departamentos. Además es necesario pensar cómo les vamos a dar agua a toda esa gente. Considera que deben planificar en paralelo los servicios, más aún en el nuevo ejido. Desde el año 1991 que no se hacen obras de captación y traslado de agua, o buscando una alternativa porque el San Antonio no va a alcanzar. Deja sentada su postura e informa que se debe retirar a las 10:00 hs.

Liliana Bina responde que el CPUA hace 10 años qué está trabajando en este tema: sostenidamente se bajaron alturas, se bajaron densidades, pensando en los servicios e infraestructura para la ciudad. Es difícil lograr consenso cuando hay mucha presión corporativa de la construcción. Tienen que volver a consultar a la gente en los foros, porque en general la gente pide más restricción, pide que se proteja lo local.

Sergio Reina, respecto a los departamentos de 3 dormitorios, propone que se cambie el porcentaje para que no sea excesivo. Liliana Bina acuerda, pero que sea a expensas del FOT, de otra manera, aumenta la cantidad de unidades automáticamente. Debaten.

Celoira plantea que no están en contra de las cocheras. Pero para ellos el origen del problema es la exigencia de departamentos de tres dormitorios. Y responde que el problema de los pequeños hoteles es que no se les exigió renovarse.

Lassaga manifiesta su acuerdo con las cocheras para oficinas, y desacuerdo con cocheras para locales en PB. Sí, que se computen oficinas como departamentos de un dormitorio. Siendo a las 10:00 hs se retira el concejal.

Eduardo Vega, en zonas R es importante exigir cocheras para las oficinas, en los barrios que se les pidan cochera. Igualar lo que se exige para los departamentos, pero cree que los locales son más complejos de analizar. Opina que las oficinas en los barrios no son reales. En el caso de las plantas libres de oficinas, no cree que se hagan en zonas R. Señala que hay que acompañar a los desarrollistas “no meterle palos en la rueda”. Cree que el control es fundamental, pero por su experiencia de trabajar en el municipio, sabe que no hay infraestructura necesaria para hacerlo. Respecto a la planta única con cocheras no acuerda para las zonas R, cree que hay que analizarlo más.

Observan y releen el proyecto de ordenanza.

Marcelo Celoiria plantea desde el Colegio de Arquitectos que sea una cochera cada 70 mts, porque un departamento de 50 mts deben considerar los muros y circulaciones, un 20 % más aproximadamente.

Debaten sobre el control para evitar las instalaciones irregulares y ocultas, que luego cambian de uso. Liliana Bina manifiesta que no es solo responsabilidad del Municipio, dice que los colegios y el profesional también deben controlar, si se está especulando para luego dividir. Comenta que deben analizar el caso de los gimnasios que necesitan espacio para estacionamiento porque generan inconvenientes en los barrios.

Ana Margonari, en representación de CEPIA, dice que apoyan la propuesta de una cochera por oficina y en planta libre, que se exija una cochera o espacio para estacionamiento cada 50 metros de superficie.

Laura Colladon, desde ADARSA, expresa que acuerdan con la propuesta de la Unidad Técnica y ya lo envió por mail.

Eduardo Vega desde el Colegio de Técnicos Constructores, no envió escrito pero deja sentada su postura verbalmente: que se exija cocheras en zona R para oficinas, al igual que para los departamentos. En las plantas libres de oficinas, cada más de 50 mts que se exija cochera (como propone el Colegio de Arquitectos), pero tienen algunas dudas para el caso de los locales, que no se pida cochera.

Colegios de Ingenieros Civiles acuerda con que se exijan cocheras también para locales.

Mónica Martínez considera que también deben considerar a la planta libre dentro del porcentaje de departamentos. Porque si no, se presta a la especulación. Debaten. Liliana Bina opina que hay que orientar al inversor, no pueden entrar a especular ellos.

Martínez, propone que del FOS dividido 50 metros, sacar la cantidad de cocheras. Se necesita más control para el destino de planta libre. Debaten sobre los porcentajes. Debaten sobre exigir una cochera cada 50 metros en el caso de locales. Se refieren a la definición de local.

Votan y aprueban por unanimidad de los presentes:

- 1 cochera por cada unidad de departamento (1, 2 y 3 dormitorios) y oficina.
- 1 cochera cada 50 metros de planta libre y/o locales comerciales.

Acuerdan por unanimidad, y que sea aplicable para todas las zonas, tanto AC como residenciales. La Unidad Técnica volverá a redactarlo para enviar el dictamen al Concejo de Representantes.

Pasan a tratar el siguiente tema del orden del día: enrasamiento o escalonamiento entre edificios preexistentes de mayor altura. Martínez comenta que lo trabajaron en la Unidad Técnica y plantean que sería bueno dejar abierta una puerta para proyectos superadores y que pasen por el CPUA. Observan gráficos de la propuesta del Colegio Arquitectos. Marcelo Celoira explica la misma, adjunta texto y gráfico. Dice que cuando el terreno es chico, donde no se puede absorber FOS, no se podría materializar la cuña de enrasamiento. Debaten.

El Colegio de Ingenieros considera que deberían observar un par de casos para ver cómo los adaptan, antes de cambiar algo en la ordenanza.

Dan lectura al proyecto de ordenanza de la Unidad Técnica (UT), analizan si es viable mientras no modifique el FOS y el FOT. Solicitan que se siga analizando.

Debaten sobre diseños y diferentes posibilidades de enrasamiento. Liliana Bina plantea que en el caso de que no pueda materializarse, pueden pedir que hagan obras de arte o jardines colgantes verticales en las medianeras. Debaten.

Proponen que aprueben este artículo y luego se avance para la aplicación. Proceden a votar el proyecto de ordenanza redactado por la UT de modificación del artículo 10.5 de la ordenanza N° 4021 (ANEXO I). Se aprueba por unanimidad de los presentes.

Siendo las 11:00 hs se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Marcelo Celaira plantea la posición del Colegio de Arquitectos respecto al porcentaje de oficinas. Dice que no se debe quitar el incentivo al desarrollista. Asegura que actualmente lo que cambió la imagen de la ciudad fueron los nuevos desarrollos, por lo tanto reglamentarlos y guiarlos sería lo adecuado. Creen que la exigencia de departamentos de tres dormitorios esto impulsa una anomalía dentro del cumplimiento de la norma.

Liliana Bina plantea que si nos los pueden vender, que no hagan los de tres dormitorios, pero pierden el beneficio. Y para la ciudad son menos unidades.

Celaira responde que eso sería reducir el FOS y FOT en un 20 por ciento. Y agrega que los precios en el mercado inmobiliario están regulados por una estructura de costos que son inamovibles. Si a eso se le suma un 20 por ciento de unidades de tres dormitorios que no se las pueden vender a nadie, baja la rentabilidad aún más, lo que significa que van a comenzar a bajar la calidad por algún otro lado. El que construye le va a buscar la vuelta, como lo hicieron con las oficinas. Y si un profesional no le da esa respuesta, van a buscar a otro que sí lo haga.

Ramiro Castillo no acuerda con debatir sobre departamentos de tres dormitorios, se están mezclando las cosas. Expresa que ahora están tratando el tema de los edificios de oficinas con cocheras. Tienen que analizar qué van a hacer con las cocheras en estas situaciones, sería correcto plantear una cochera por oficina. Les parece adecuado de que en el caso de planta libre se exija una cochera cada 50 metros. Y en los locales comerciales que no está regulada la superficie, también deberían pedir cocheras. Se necesitan más controles y un protocolo a seguir..

Liliana Bina acuerda y expresa que es necesario aplicar más el artículo 8º, en Obras Privadas.

Desde el Colegio de Arquitectos acuerdan con que las oficinas tengan cocheras y con que haya más controles.

Castillo plantea como postura del Colegio de Ingenieros: que los locales comerciales entren en la regulación de oficinas y que también se les exija cocheras.

Bina manifiesta que pensando en los que especulan, pueden llegar a perjudicar al resto, por ello es necesario analizar bien el tema de los locales. No acuerda con el Colegio de Arquitectos en que el porcentaje de departamentos de tres dormitorios es el origen de todos los males, sino más bien que el problema es la especulación desmedida. Tampoco acuerda en ponerse en defensores de los desarrollistas.

Martínez expresa que en las profesiones relacionadas a la construcción existen otras unidades económicas que no son solo departamentos, residencias y desarrollos inmobiliarios.

Castillo expresa que si se comenzaran a restaurar y mejorar edificios en cuanto a eficiencia energética, habría mucho trabajo para el rubro de la construcción. Bina considera que los profesionales pueden convertirse, hay otras ramas de la arquitectura y la construcción más amigables con el ambiente.

Celaira acuerda con incentivar ese tipo de construcción sustentable. Considera que deberían beneficiar o premiar a los que hacen las cosas bien. Proponen que se incentive con menos FOS, que no sea obligatorio porque encarece la construcción.

Bina plantea que están hablando de rentabilidad en primer lugar, pero también deberían tener en cuenta la calidad de vida, la calidad urbana, ambiental y la sustentabilidad. No deben perder de vista el modelo de ciudad, la identidad y perfil.

Castillo, opina que este debate es obsoleto, es necesario que el desarrollista se actualice, tenemos que mejorar y regular en pos de la calidad ambiental de la ciudad. Legislar y obligar en torno a la eficiencia energética, las terrazas verdes, etc. Es necesario preservar Villa Carlos Paz (VCP), para ser una ciudad ejemplo a nivel nacional.

Martínez acuerda totalmente, plantea que desde la formación en la facultad y el ejercicio profesional hay que aggiornarse. El desarrollista debe pensar nuevas

formas de construcción. También es necesario el debate en los ámbitos académicos y en los colegios profesionales. Para VCP es importante analizar cuál es su base económica y la condición ambiental tan vulnerable.

Celoira, expresa que lo dejaron pensando que están sentando la idea de “construcción cero”. Plantea que tienen un nuevo ejido para hacer suburbios hermosos y la gente busca el centro, que es el área más cotizada. “No tapemos la nariz y la boca, dejemos respirar”, expresa. Y agrega: “Estamos en una ciudad turística, y el turismo vive de la gente que nos visita, necesitamos infraestructura en el centro”. “El desarrollista existe y quiere ganar plata, tenemos que mostrarle la zanahoria”.

Martínez le responde que deben ofrecer otras alternativas a los que quieran invertir.

Ribetti señala que no están hablando de “construcción cero”, pero no pueden ir corriendo tras el mercado, deben pensar en una visión más amplia y global, pueden otro modelo de ciudad.

Debaten sobre modelos de ciudad. Se refieren al crecimiento urbano y desarrollo económico. Castillo plantea que deben tener una visión de las economías regionales en el desarrollo de la ciudad.

Celoira propone como opción liberar la presión en el AC y los barrios para proteger el nuevo ejido. Pueden hacer una propuesta en el ejido nuevo de lotes de 3000 metros, con quintas.

Bina no acuerda hablar del nuevo ejido y viejo ejido. No deben sobrecargar la ciudad: “Tenemos un solo ejido y debemos planificarlo entero”. Carla Livelli señala que los departamentos también están perjudicando a los pequeños hoteleros. Se genera una competencia desleal. Es importante tener en cuenta la economía local tratando de preservarla.

Lassaga vuelve sobre el punto que estaban tratando, expresa que acuerda con que las oficinas sean computadas como departamentos de un dormitorio. No así los locales. Cree que deben hacer hincapié en la necesidad del control y eso le corresponde al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM). Considera que deben planificar en paralelo los servicios, más aún en el nuevo ejido.

Bina responde que el CUPA hace 10 años qué está trabajando en este tema: sostenidamente se bajaron alturas, se bajaron densidades, pensando en los servicios e infraestructura para la ciudad. Es difícil lograr consenso cuando hay mucha presión corporativa de la construcción. Tienen que volver a consultar a la gente en los foros.

Sergio Reina, respecto a los departamentos de 3 dormitorios, propone que se cambie el porcentaje para que no sea excesivo. Bina acuerda, pero que sea a expensas del FOT, de otra manera, aumenta la cantidad de unidades automáticamente. Debatén.

Celoira plantea que no están en contra de las cocheras. Pero para ellos el origen del problema es la exigencia de departamentos de tres dormitorios. Y responde que el problema de los pequeños hoteles es que no se les exigió renovarse.

Lassaga manifiesta su acuerdo con las cocheras para oficinas, y desacuerdo con cocheras para locales en PB. Sí, que se computen oficinas como departamentos de un dormitorio. Siendo a las 10:00 hs se retira el concejal.

Eduardo Vega dice que en zonas R es importante exigir cocheras para las oficinas, en los barrios que se les pidan cochera. Igualar lo que se exige para los departamentos, pero cree que los locales son más complejos de analizar. Opina que las oficinas en los barrios no son reales y no cree que se hagan plantas libres de oficinas en zonas R. Señala que hay que acompañar a los desarrollistas “no meterle palos en la rueda”. Cree que el control es fundamental.

Observan y releen el proyecto de ordenanza.

Marcelo Celoira plantea desde el Colegio de Arquitectos que sea una cochera cada 70 mts.

Ana Margonari, en representación de CEPIA, dice que apoyan la propuesta de una cochera por oficina y en planta libre, que se exija una cochera o espacio para estacionamiento cada 50 metros de superficie.

Laura Colladon, desde ADARSA, expresa que acuerdan con la propuesta de la Unidad Técnica.

Eduardo Vega desde el Colegio de Técnicos Constructores deja sentada su postura verbalmente: que se exija cocheras en zona R para oficinas, al igual que para los departamentos. En las plantas libres de oficinas, cada más de 50 mts que se exija cochera (como propone el Colegio de Arquitectos), pero tienen algunas dudas para el caso de los locales.

Colegios de Ingenieros Civiles acuerda con que se exijan cocheras también para locales.

Martínez considera que también deben considerar a la planta libre dentro del porcentaje de departamentos. Porque si no, se presta a la especulación. Propone que del FOS dividido 50, saquen la cantidad de cocheras. Se necesita más control para el destino de planta libre..

Votan y aprueban por unanimidad de los presentes:

- 1 cochera por cada unidad de departamento (1, 2 y 3 dormitorios) y oficina.
- 1 cochera cada 50 metros de planta libre y/o locales comerciales.

Acuerdan por unanimidad, y que sea aplicable para todas las zonas, tanto AC como residenciales. La UT volverá a redactarlo para enviar el dictamen al CR.

Pasan a tratar el siguiente tema del orden del día: enrasamiento o escalonamiento entre edificios preexistentes de mayor altura. Martínez comenta que lo trabajaron en la Unidad Técnica y plantean que sería bueno dejar abierta una puerta para proyectos superadores y que pasen por el CPUA. Observan gráficos de la propuesta del Colegio Arquitectos. Celoiria explica la misma, adjunta texto y gráfico. Dice que cuando el terreno es chico, donde no se puede absorber FOS, no se podría materializar la cuña de enrasamiento. Debaten.

Dan lectura al proyecto de ordenanza de la UT.

Debaten sobre diseños y diferentes posibilidades de enrasamiento. Bina plantea que en el caso de que no pueda materializarse, pueden pedir que hagan obras de arte o jardines colgantes verticales en las medianeras.

Proponen que aprueben este artículo y luego se avance para la aplicación. Proceden a votar el proyecto de ordenanza redactado por la UT de modificación del artículo 10.5 de la ordenanza N° 4021 (ANEXO I). Se aprueba por unanimidad de los presentes.

ANEXO I

PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO

La necesidad de resolver la transición de las distintas morfologías edificatorias en diferentes momentos históricos y marcos regulatorios de la ciudad.

CONSIDERANDO

Que existen en la ciudad edificios en altura con medianeras ciegas que responden a regulaciones anteriores a la actual.

Que su efecto sobre el paisaje irrumpe negativamente en las visuales y es el soporte para publicidad, cuyo efecto afecta negativamente en la imagen urbana.

Que dichos espacios son además de difícil mantenimiento, por lo que su tratamiento en general se ve condicionado.

Que la calidad del paisaje urbano es condición para el sostenimiento del rol turístico de la ciudad de Villa Carlos Paz.

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

Sanciona con fuerza de O R D E N A N Z A

ARTICULO 1º.- Agregar el inciso 10.5.4 al **Art. 10.5 Construcciones permitidas sobre máxima altura** de la Ordenanza N° 4021, el quedará redactado de la siguiente manera:

10.5.- CONSTRUCCIONES PERMITIDAS SOBRE MÁXIMA ALTURA:

[Artículo 10.5-según Ordenanza 6348 (2/5/18)]

10.5.1.- Sólo podrán sobrepasarse las alturas máximas determinadas en el presente artículo con: barandas de protección, sean estas ciegas o no, tanques de agua, chimeneas, cajas de escaleras, sala de máquinas, antenas o elementos similares. En las ZONAS R cuando el proyecto incluya techos inclinados la cumbrera más alta no podrá superar en ningún caso los 2,00 m de altura por encima de la altura máxima establecida.

10.5.2.- La Dirección de Obras Privadas o el Órgano de aplicación que corresponda, podrá aprobar una Planta más destinada a usos comunes tales como: piletas de natación, canchas deportivas, gimnasios con locales complementarios de servicios tales como baños, vestuarios, depósitos, sala de reuniones, en aquellos proyectos de edificios destinados a vivienda colectiva y servicios institucionales. En todos los casos, la superficie cubierta de la Planta en cuestión, no podrá superar el 50% de la misma y estará ubicada escalonada en correspondencia con los retiros a 45°. Las cubiertas del último nivel no podrán tener usos que demanden mayor altura de la establecida y que sean accesibles al público.

10.5.2.1. - En todos los casos donde el proyecto incluya una planta uso común, la misma deberá quedar inscripta dentro del espacio delimitado por los planos a 45° trazados desde el frente y fondo de la altura máxima de la edificación, hasta una altura máxima de cuatro (4) metros. En el cálculo del FOT no se computará dicha planta. (Ver gráficos anteriores).

10.5.2.2. - En ningún caso podrá ser destinada la planta de uso común para dormitorios o cualquier otro destino que aumente la densidad habitacional del edificio. En caso de

verificarse incumplimiento a la presente disposición, se actuará por vía administrativa, solicitando si es necesario, intervención judicial.

10.5.2.3. - A fin de evitar posteriores cambios de destino que contradigan el espíritu de la norma, la Dirección de Obras Privadas exigirá la presentación simultánea del Plano de subdivisión bajo la figura de Propiedad Horizontal en base a proyecto para el caso de edificios destinados a unidades de vivienda; dicha PH deberá estar aprobada por la Dirección General de Catastro de la Provincia con el final de obra. En estos casos la Planta destinada a usos comunes deberá figurar como espacio de dominio común y uso compartido.

10.5.3. - En el caso de Edificios destinados a Alojamiento en todas las categorías determinadas por la ley provincial correspondiente, la Dirección de Obras Privadas podrá permitir, en todo el ejido de la ciudad, una planta más cuyo uso podrá ser exclusivamente amenities, habitaciones o mixto. En el caso de ser usado para habitaciones deberán garantizarse los espacios de uso común o amenities en otros pisos del mismo edificio.

10.5.4. Se podrá sobrepasar las alturas máximas permitidas para la zona, en nuevos proyectos que colinden con medianeras de edificios aprobados con normativa preexistente y ya consolidados con mayor altura que la actual. En estos casos se permitirá el escalonamiento de la edificación proyectada desde la mayor altura permitida para la zona, hacia la medianera del edificio consolidado. La altura de la construcción proyectada no deberá sobrepasar la línea que une el punto de máxima altura sobre la medianera preexistente hasta el punto de máxima altura permitida en la medianera opuesta. En todos los casos la nueva construcción no podrá superar el FOS y el FOT permitidos para la zona, así como tampoco podrá sobrepasar en ancho ni en profundidad de la/s construcción/es a enrasar. Las envolventes escalonadas resultantes del enrasamiento no podrán ser ciegas. En todos los casos, el proyecto contará con recomendación del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA). Todo proyecto que, sin modificar el FOS y el FOT para la zona, su perfil edilicio no coincida estrictamente con la línea de enrasamiento, podrá ser aprobado por la Dirección de Obras Privadas, previo dictamen del CPUA. Debiendo cumplir con el objetivo de la presente norma, evitar medianeras ciegas preexistentes y mejorar la calidad del paisaje urbano.